



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il 24/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

GIARDINO FRANCESCO, Presidente

MEMMO SERGIO, Relatore

POLIGNANO ANTONIO, Giudice

in data 24/02/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2275/2024 depositato il 29/08/2024

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag.dogane E Monopoli Dir.inter.puglia Molise Basilicata-Um-Sot Brindisi

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 30/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BRINDISI e pubblicata il 08/01/2024

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MTF170010502U GIOCHI-LOTTERIE 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2025 depositato il 03/03/2025

Richieste delle parti:

Le parti si riportano ai propri scritti e conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Ricorrente_1 proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Brindisi avverso l'avviso di accertamento n° MTF170010502U, prot. 101896/2022, trasmesso con nota n° 101934 del 24/11/2022, regolarmente notificato alla Ricorrente_1 in persona del rappresentante legale Sig. Rappresentante_1 in data 30/11/2022. Con una aliquota del 6% su di un imponibile complessivo di € 534.000,00, veniva determinata un'imposta di € 32.040,00. Tale somma era gravata di sanzioni di € 38.448,00, interessi € 6.260,53 e di spese di notifica € 19,00,

Con sentenza n. 30/2024, depositata il 08/01/2024, la Corte tributaria provinciale di Brindisi rigettava il ricorso condannando il ricorrente alle spese di lite.

Propone appello l'Ricorrente_1 deducendo la “non applicabilità dei divieti e degli obblighi dell'art. 1 comma 923 della L. 208/2015, dell'art. 1 comma 646 L. 190/2014 e dell'art. 7 comma 3-quater del D.L. 158 del 13/12/2012 ai circoli privati”. L'appellante rileva il giudicato formatosi fra le parti a seguito della sentenza del Tribunale Civile di Brindisi n. 1439/2022 dell'8/11/2022, divenuta irrevocabile.

Con ulteriori motivi di appello la parte rileva: mancanza del presupposto impositivo soggettivo e oggettivo in violazione dell'art. 1 D. Lgs. n. 504/1998 s.m.i., nonché del comma 66, lett. a) dell'articolo unico della legge 220/2010 in relazione all'articolo 7, comma 3, quater del D.L. n. 158/2012 e del comma 646 dell'art. 1 della legge 190/2014 e del comma 923 dell'art. 1 della legge 208/2015; violazione dell'art. 24, comma 10 del D.L. 98/2011, dell'art. 4 octies del D.L. n. 34/2019 come convertito con modificazioni nella legge n. 58/2019; violazione del contraddittorio; errata quantificazione dei periodi d'imposta, della base imponibile e degli apparecchi su cui si basa.

Si è costituita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di appello è fondato.

Tra le medesime parti è intervenuta sentenza del Tribunale Civile di Brindisi n. 1439/2022 dell'8/11/2022, divenuta irrevocabile.

Il riconoscimento dell'efficacia di giudicato alla sentenza precedentemente emessa tra le stesse parti, con cui è stata esclusa la responsabilità dell'Ricorrente_1 per le sanzioni amministrative irrogate in relazione ai medesimi fatti che hanno originato l'accertamento tributario, trova infatti giustificazione nell'identità della vicenda sostanziale da cui trae origine il presente giudizio, avente ad oggetto una domanda certamente diversa da quella rigettata dalla predetta sentenza, ma fondata sugli stessi fatti materiali dedotti a sostegno di quest'ultima, che hanno costituito oggetto di accertamento nel relativo giudizio.

In sostanza il presupposto per l'applicazione della sanzione amministrativa ed il presupposto d'imposta è sempre il medesimo, ovvero la natura o meno di “pubblico esercizio” del circolo privato, e su tale punto è intervenuta una pronuncia tra le parti passata in giudicato.

Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione

di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass., Sez. 6[^], 14/05/2018, n. 11600; Cass., Sez. 2[^], 10/05/2018, n. 11314; Cass., Sez. lav., 9/12/2016, n. 25269).

In sostanza, in forza del giudicato esterno rilevato, nel caso concreto il circolo privato non è equiparabile ad un pubblico esercizio, presupposto per l'applicazione dell'imposta unica prevista dall' art 1 comma 649 della L. 190/2014, per cui venendo meno tale requisito il ricorso proposto dal contribuente merita accoglimento.

I restanti motivi di impugnazione restano assorbiti.

In ragione della peculiarità della controversia le spese del doppio grado restano compensate.

P.Q.M.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Ricorrente_1 così provvede: accoglie appello; Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Lecce 24.2.2025